TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 1
2. Alcance 2
3. Marco Normativo 2
4. Definiciones 2
5. Principios rectores 3
6. Declaración de la política 3
7. Medidas de Seguridad 3
7.1 Medidas Técnicas 3
7.2 Medidas Humanas 3
7.3 Medidas Administrativas 4
7.3.1. Autorización del Titular y Recolección de Datos (si aplica) 4
8. Derechos de los titulares 4
9. Procedimiento para incidentes de seguridad 5
10. Roles y Responsabilidades 5
11. Monitoreo y Seguimiento 5
12. Sanciones 5
13. Publicación y comunicación 5
14. Vigencia y Actualización 6
15. Anexo 6
16. Control de elaboración y cambios 6

1. Objetivo

Establecer los lineamientos, responsabilidades y controles técnicos, humanos y administrativos que permitan al Municipio de El Rosal garantizar la seguridad de la información y la protección de los datos personales que trata, previniendo su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, en cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, así como los lineamientos del MIPG y las buenas prácticas de seguridad de la información.

2. Alcance

Esta política aplica a todos los datos personales y de información administrados por el Municipio de El Rosal, independientemente del medio o formato (físico, digital, audiovisual), y es de obligatorio cumplimiento para servidores públicos, contratistas, proveedores, terceros y cualquier persona que tenga acceso a la información institucional.

Esta política es liderada por el Proceso de Gestión Administrativa, que integra la función TIC, y es de obligatorio cumplimiento para todos los procesos del Municipio de El Rosal.

3. Marco Normativo

- Constitución Política de Colombia, art. 15.
- Ley 1266 de 2008 (Habeas Data financiero, crediticio, comercial y de servicios).
- Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales).
- Decreto 1377 de 2013 (reglamentario parcial Ley 1581 de 2012).
- Decreto 1074 de 2015 (compilatorio sector comercio – protección de datos).
- Decreto 612 de 2018 (planes institucionales).
- Lineamientos del DAFP – MIPG (Dimensión Control Interno y Gestión con Valores).
- Normativa de archivo y gestión documental vigente.

Para el Municipio de El Rosal, como entidad pública, el derecho fundamental de Habeas Data se materializa principalmente mediante el cumplimiento del régimen general de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios). La Ley 1266 de 2008 se aplicará únicamente cuando el Municipio actúe como fuente o usuario de información financiera, crediticia, comercial o de servicios que sea reportada, consultada o tratada a través de bancos de datos administrados por terceros (operadores de información), o cuando exista circulación externa de dicha información bajo ese régimen.

4. Definiciones

- **Dato personal**: información vinculada o que pueda asociarse a una persona natural determinada o determinable.
- **Dato sensible:** información que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
- **Responsable del tratamiento:** el Municipio de El Rosal.
- **Encargado del tratamiento:** persona natural o jurídica que trate datos por cuenta del responsable.
- **Titular:** persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.

- **Incidente de seguridad:** evento que compromete la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.
- **Habeas Data (art. 15 C.P.):** derecho del titular a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre él repose en archivos o bases de datos; y, en los casos previstos, solicitar supresión o revocatoria del tratamiento conforme al régimen aplicable.
- **Fuente de información (Ley 1266 de 2008, cuando aplique):** quien conoce los datos personales y, por su naturaleza, los suministra a un operador o a un usuario.
- **Operador de información (Ley 1266 de 2008, cuando aplique):** quien recibe información de la fuente, la administra y la pone en conocimiento de usuarios autorizados.
- **Usuario de información (Ley 1266 de 2008, cuando aplique):** quien accede a la información administrada por el operador con finalidad legítima y autorizada.

5. Principios rectores

El tratamiento de datos personales se realizará conforme a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.

6. Declaración de la política

El Municipio de El Rosal se compromete a proteger la información y los datos personales bajo su custodia, mediante la implementación de medidas técnicas, humanas y administrativas proporcionales al nivel de riesgo, garantizando los derechos de los titulares y la continuidad de los servicios institucionales.

7. Medidas de Seguridad

7.1 Medidas Técnicas

- ✓ Control de accesos a sistemas de información mediante usuarios y contraseñas robustas.
- ✓ Asignación de perfiles de acceso bajo el principio de mínimo privilegio.
- ✓ Copias de seguridad periódicas y pruebas de restauración.
- ✓ Protección antivirus, antimalware y firewall en los equipos institucionales.
- ✓ Registro de accesos y trazabilidad de modificaciones en los sistemas.

7.2 Medidas Humanas

- Capacitación anual obligatoria en protección de datos personales y seguridad de la información.
- Acuerdos de confidencialidad para servidores, contratistas y terceros.
- Sensibilización sobre manejo seguro de contraseñas y prevención de ingeniería social.
- Definición clara de roles y responsabilidades frente al tratamiento de la información.

7.3 Medidas Administrativas

- Inventario y clasificación de activos de información.
- Procedimientos documentados para recolección, uso, almacenamiento, transmisión y eliminación de datos personales.
- Procedimiento para la atención de consultas, reclamos y ejercicio de derechos de los titulares.
- Procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad de la información.
- Inclusión de cláusulas de protección de datos en contratos y convenios.

7.3.1. Autorización del Titular y Recolección de Datos (si aplica)

Cuando el tratamiento requiera autorización previa, expresa e informada del titular, esta se obtendrá y conservará como evidencia mediante el **GA-F-113 Autorización para el Tratamiento de Datos Personales**, conforme a la Ley 1581 de 2012.

8. Derechos de los titulares

- El Municipio garantiza a los titulares el ejercicio de los derechos de conocer, actualizar, rectificar, suprimir la información y revocar la autorización, en los términos establecidos por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

- Cuando el Municipio, por la naturaleza de sus actuaciones, participe como fuente o usuario de información financiera, crediticia, comercial o de servicios que sea administrada por operadores de información (terceros), garantizará el ejercicio del derecho de habeas data bajo la Ley 1266 de 2008, asegurando que:

    1. Se oriente al titular sobre el canal para presentar la consulta o reclamo.
    2. Se atiendan y tramiten oportunamente las solicitudes del titular conforme al régimen aplicable, dejando evidencia de la gestión.
    3. Se coordine con el tercero (operador/encargado) la actualización, corrección o gestión de la información, cuando proceda.

9. Procedimiento para incidentes de seguridad

Ante un incidente de seguridad de la información, el Municipio de El Rosal deberá:

1. Identificar y contener el incidente.
2. Evaluar el impacto sobre los datos personales.
3. Adoptar acciones correctivas y preventivas.
4. Informar a la Alta Dirección y, cuando aplique, a los titulares y autoridades competentes.

10. Roles y Responsabilidades

1. **Alcalde(a):** aprobar y liderar la implementación de la política.
2. **Proceso líder:** la presente política se asigna al Proceso de Gestión Administrativa, el cual integra la función de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, como proceso líder técnico para la seguridad de la información.
3. **Secretaría General / TIC:** implementar y mantener las medidas técnicas y administrativas.
4. **Control Interno:** evaluar la efectividad de la política y formular recomendaciones de mejora.
5. **Servidores y contratistas**: cumplir estrictamente la política y reportar incidentes.

11. Monitoreo y Seguimiento

La política será monitoreada anualmente mediante indicadores de cumplimiento, auditorías internas y reportes al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el marco del MIPG.

El monitoreo de la presente política se realizará bajo el liderazgo del Proceso de Gestión Administrativa – función TIC, con evaluación independiente de la Oficina de Control Interno.

12. Sanciones

El incumplimiento de la presente política dará lugar a las acciones disciplinarias, contractuales o legales a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente.

13. Publicación y comunicación

Será publicada en:

- Portal web https://www.elrosal-cundinamarca.gov.co/ , sección de “Transparencia y acceso a la información pública”, Políticas y lineamientos
- Espacios de socialización interna
- Inducción y reinducción.

14. Vigencia y Actualización

La presente política rige a partir de su aprobación y deberá revisarse y actualizarse mínimo cada dos (2) años o cuando se presenten cambios normativos, tecnológicos o institucionales relevantes.

15. Anexo

GA-F-113 Formato de Autorización para el Tratamiento de Datos Personales

16. Control de elaboración y cambios

	Nombre	Cargo	Fecha
Elaboró	Andrea Orozco M	Asesor Externo de Calidad y MIPG	21/01/2026
Aprobó	Bibiana González Rojas	Secretaria General y de Gobierno	5/02/2026

Versión	Fecha de cambio	Resumen de cambios
01	20/11/2020	Se establece la política para el tratamiento de datos personales y se adjuntan formatos, instructivos, plan de acción entre otros.
02	21/01/2026	Se actualiza de manera integral la política contemplando lo definido en los Artículos 19 y 21 de la Ley 1581 de 2012 Numeral 9 del artículo 17 del Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022 para la seguridad de la información y la protección de datos personales.